PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0818879-88.2024.8.15.0001
[Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: M. D. L. S.REPRESENTANTE: DAYANNA DE LUCENA GONCALVES
REU: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

GABINETE VIRTUAL

SENTENÇA

MIGUEL DE LUCENA SANTOS, **criança representada por sua genitora DAYANNA DE LUCENA GONÇALVES,** propôs a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, com pedido de LIMINAR em face da **EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA**.

Afirma a parte autora que tem contrato de plano de saúde com a operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde denominada ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, sob administração da EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ora Ré desde que nasceu em 11/02/2022, na modalidade Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão.

Aduz que ao completar 1 ano e 2 meses, o autor foi diagnosticado com tumor ocular raro da infância em região central da retina conhecido como RETINOBLASTOMA, que leva à baixa visão ou cegueira permanente estando, desde então, em tratamento custeados pelo plano de saúde demandado, todavia, sem a menor justificativa a Ré envia um email cancelando o plano de Saúde do Autor, em meio ao tratamento indispensável do menor.

Por tais motivos requereu, ao final, que as demandadas sejam compelidas a restabelecer a cobertura do seguro saúde assegurando o tratamento já iniciado, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais que entende ter sofrido.

Juntou documentos.

Gratuidade judiciária deferida e concedida a tutela de urgência pretendida no sentido de que a parte Ré proceda, DE IMEDIATO, o RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DO SEGURO DE SAÚDE contratado pelo Autor (id 91979344).

Contestação pela EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA aduzindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos por entender que a parte autora era ciente no momento da contratação de que a cooperação entre operadora e administradora eram passiveis de rescisão contratual (id 98987059).

Decretada a revelia da segunda demandada **ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (id 100188293).**

Intimados, as partes não demonstraram interesse na produção de provas.

Manifestação pelo Ministério Público opinando pela procedência dos pedidos autorais (id 111595328).

É o relatório.

Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, posto que não há necessidade de produção de outras provas em audiência, consoante o inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil.[1] (https://pje.tjpb.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/87509639#sdfootnote1sym)

Em sendo assim, passo a conhecer diretamente do pedido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA SEGUNDA DEMANDADA

Não merece prosperar a presente preliminar pois, como é cediço, A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios quando ambas integram a cadeia de fornecimento e execução do contrato de assistência à saúde.

Assim, **REJEITO** a presente preliminar.

DO MÉRITO

No caso dos presentes autos, verifico que o representante legal da parte autora, a qual é segurada de plano de saúde coletivo (Id 91952653), foi notificada em 03.06.2024 acerca da rescisão do negócio jurídico, com garantia da permanência de cobertura apenas até 18.07.2024 (Id 92006965).

Houve, portanto, desrespeito ao prazo contratual de 60 dias de antecedência entre a comunicação da rescisão e o encerramento da cobertura contratual (Id 98987062, FL. 06, ITEM 08).

Destaco, porém, que não é possível garantir a vigência do contrato por prazo indeterminado, salvo se a parte autora providenciar a continuidade do plano na modalidade familiar individual, arcando com o pagamento integral das respectivas mensalidades e sendo beneficiado com o aproveitamento dos prazos de carência já cumpridos, nos termos da Resolução ANS nº. 438/2018. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO PLANO FIRMADO ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ***1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes. 2. O segurado que tiver interesse em manter os serviços assistenciais da antiga operadora tem o direito de migrar para seguro-saúde individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência, o que implica, porém, aceitar as novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes****. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.128/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)*

Nesse sentido vem decidindo o TJPB:

Poder JudiciárioTribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho Processo nº: 0803666-05.2023.8.15.0251 Classe: Apelação Cível Relator: Desembargador Aluizio Bezerra Filho Origem: 5ª Vara Mista de Patos Apelante 1: UNIMED Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Advogado: Cicero Pereira de Lacerda Neto – OAB/PB 15.401-A Apelante 2: G2C Administradora de Benefícios Ltda. Advogado: Débora Rodrigues Ribeiro – OAB/RJ 168.541 Apel. Adesiva: Júlia Azevedo Bezerra Fernandes Advogado: Caio Wanderley Quinino – OAB/PB 26.212, Erison Bezerra de Souza – OAB/PB 27.703 e Pedro Ricardo Correia Mendes – OAB/PB 17.385 DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por UNIMED Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico e G2C Administradora de Benefícios Ltda., além de Apelação Adesiva de Júlia Azevedo Bezerra Fernandes, menor representada por sua genitora, contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde coletivo até o trânsito em julgado, a continuidade do tratamento médico e a possibilidade de portabilidade extraordinária

para plano individual ou familiar, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão do contrato coletivo por adesão; (ii) assegurar a continuidade do tratamento médico da beneficiária; (iii) reconhecer ou não o contrato como "falso coletivo"; (iv) determinar a procedência do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral do contrato coletivo, embora válida no âmbito contratual, não pode comprometer a continuidade de tratamentos médicos em curso, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ (tema 1082). A portabilidade extraordinária de carências, prevista na RN nº 438/2018 da ANS, é medida que equilibra os direitos dos consumidores e as obrigações das operadoras, protegendo o beneficiário em casos de vulnerabilidade. O contrato firmado não caracteriza "falso coletivo", pois decorre de vínculo associativo legítimo nos moldes da legislação vigente. O cancelamento indevido de plano de saúde coletivo em situação de vulnerabilidade gera dano moral in re ipsa, considerando o impacto na dignidade e no tratamento da beneficiária, especialmente quando se trata de paciente menor de idade e em tratamento contínuo. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelações das rés desprovidas. Recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade dos tratamentos médicos em curso, desde que o beneficiário arque com a contraprestação. A portabilidade extraordinária assegura a preservação de carências e a migração para plano individual ou familiar em condições adequadas às necessidades do consumidor. O cancelamento indevido de plano de saúde, quando comprovado abalo psíquico e prejuízo ao tratamento médico, configura dano moral in re ipsa, passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos I e IV; Código Civil, art. 422; Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1842751/RS, 22.06.2022; Tema 1082 do STJ; TJ-PB, AC nº 0016158-65.2014.8.15.2001; TJ-SP, AC nº 1003261-20.2023.8.26.0108. (0803666-05.2023.8.15.0251, Rel. Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 18/12/2024)

Devem, portanto, a **EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA** garantir a vigência do plano coletivo até 18.07.2024, devendo o prazo ser prorrogado até o trânsito em julgado da presente ação.

Após o trânsito em julgado, nos termos da Resolução ANS nº. 438/2018, deve ser conferida à parte autora a possibilidade de realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a portabilidade para o plano familiar ou individual que lhe for mais conveniente e couber no seu orçamento, devendo ser assegurada, em qualquer hipótese, "a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (STJ, REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)

Ou seja, deverá a operadora de plano de saúde garantir a finalização do ciclo de tratamento do paciente (criança portadora de RETINOBLASTOMA) já autorizado e em execução, ou já requerido administrativamente e pendente de autorização.

DO DANO MORAL PLEITEADO

Relativamente ao dano moral pleiteado, o cancelamento repentino do contrato, sem sobra de dúvidas, levou a parte beneficiária no plano de saúde a uma angústia desnecessária, com potencial risco à continuidade de tratamentos essenciais, notadamente por estar submetida a pleno tratamento de RETINOBLASTOMA, tornando ainda mais evidente o abalo psicológico causado pela conduta da promovida afrontando o princípio da boa-fé que devem reger as relações contratuais conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil e artigo 4º, inciso III, do CDC, impondo o dever de lealdade e transparência na execução e término dos contratos, o que não se observou no caso em tela quando, de forma unilateral, rescindiu o contrato em desconformidade com a legislação e ao contrato tabulado entre as partes, sem oferecer alternativas razoáveis, desconsideraram os princípios da confiança e da proteção ao consumidor, essenciais no equilíbrio das relações de consumo.

Neste sentido vem decidindo o E. TJPB:

Poder JudiciárioTribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho Processo nº: 0803666-05.2023.8.15.0251 Classe: Apelação Cível Relator: Desembargador Aluizio Bezerra Filho Origem: 5ª Vara Mista de Patos Apelante 1: UNIMED Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico Advogado: Cicero Pereira de

Lacerda Neto – OAB/PB 15.401-A Apelante 2: G2C Administradora de Benefícios Ltda. Advogado: Débora Rodrigues Ribeiro – OAB/RJ 168.541 Apel. Adesiva: Júlia Azevedo Bezerra Fernandes Advogado: Caio Wanderley Quinino – OAB/PB 26.212, Erison Bezerra de Souza – OAB/PB 27.703 e Pedro Ricardo Correia Mendes – OAB/PB 17.385 DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por UNIMED Campina Grande Cooperativa de Trabalho Médico e G2C Administradora de Benefícios Ltda., além de Apelação Adesiva de Júlia Azevedo Bezerra Fernandes, menor representada por sua genitora, contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde coletivo até o trânsito em julgado, a continuidade do tratamento médico e a possibilidade de portabilidade extraordinária para plano individual ou familiar, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão do contrato coletivo por adesão; (ii) assegurar a continuidade do tratamento médico da beneficiária; (iii) reconhecer ou não o contrato como "falso coletivo"; (iv) determinar a procedência do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral do contrato coletivo, embora válida no âmbito contratual, não pode comprometer a continuidade de tratamentos médicos em curso, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ (tema 1082). A portabilidade extraordinária de carências, prevista na RN nº 438/2018 da ANS, é medida que equilibra os direitos dos consumidores e as obrigações das operadoras, protegendo o beneficiário em casos de vulnerabilidade. O contrato firmado não caracteriza "falso coletivo", pois decorre de vínculo associativo legítimo nos moldes da legislação vigente. O cancelamento indevido de plano de saúde coletivo em situação de vulnerabilidade gera dano moral in re ipsa, considerando o impacto na dignidade e no tratamento da beneficiária, especialmente quando se trata de paciente menor de idade e em tratamento contínuo. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelações das rés desprovidas. Recurso adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade dos tratamentos médicos em curso, desde que o beneficiário arque com a contraprestação. A portabilidade extraordinária assegura a preservação de carências e a migração para plano individual ou familiar em condições adequadas às necessidades do consumidor. O cancelamento indevido de plano de saúde, quando comprovado abalo psíquico e prejuízo ao tratamento médico, configura dano moral in re ipsa, passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos I e IV; Código Civil, art. 422; Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1842751/RS, 22.06.2022; Tema 1082 do STJ; TJ-PB, AC nº 0016158-65.2014.8.15.2001; TJ-SP, AC nº 1003261-20.2023.8.26.0108.
(0803666-05.2023.8.15.0251, Rel. Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 18/12/2024)

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. Fixo o montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, I do CPC, julgo **PROCEDENTE** o pedido autoral para:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em id 91979344

CONDENAR, solidariamente, as promovidas EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA na obrigação de assegurar a continuidade do plano de saúde até o trânsito em julgado da presente ação, bem como garantir a portabilidade para plano individual ou familiar, com manutenção integral de carências e coberturas já adquiridas, no prazo de 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado;

CONDENAR solidariamente as demandadas EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora incidentes pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, mas com dedução do IPCA (Súmula nº 54 do STJ c/c o caput do art. 406 e parágrafos, do CC). Correção monetária pelo índice IPCA, a partir do arbitramento dos danos morais (Súmula nº 362 do STJ c/c § 1º do art. 389 do CC).

CONDENAR as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo interposição de recurso de apelação:

1. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões à apelação, num prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 1.010, § 1º).

2. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 1.010, § 2º).

3. Após as formalidades acima mencionadas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba (NCPC, art. 1.010, § 3º).

Com o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se.

João Pessoa, data e assinatura eletrônicas.

FÁBIO BRITO DE FARIA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: FABIO BRITO DE FARIA
16/10/2025 07:35:56
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 125251136

25101607355594100000 1

IMPRIMIR GERAR PDF